

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/5413

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – הודעה ללקוח בדבר הטלת עיקול על חשבונו), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 1א5 ב1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 1א5 יבוא :

"הודעה ללקוח 1א5ב. קיבל תאגיד בנקאי צו עיקול על חשבון בנק של
בדבר הטלת עיקול לקוח לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967²,
על חשבונו ימסור ללקוח הודעה על כך בכתב, לא יאוחר מ-21
ימים לפני מועד ביצוע הצו, באופן שבו הוא נוהג
למסור לאותו לקוח הודעות וכן במסירה אישית
לכתובת הלקוח הרשומה אצלו."

דבר ה ס ב ר

כיום תאגיד בנקאי המקבל צו עיקול על חשבון בנק מסוים אינו חייב להודיע על כך ללקוחו, ולעתים
הוא אף מעביר את כספי העיקול לגורם המעקל טרם שהלקוח מודע כלל לעצם העיקול.
כאשר מתקיימים הליכי עיקול כנגד אדם, יש חשיבות מוגברת לידיעתו על מצב חשבונו ולנזקים
שעלולים להיגרם לו מחמת חוסר ידיעה על עיקול בחשבונו, לרבות משיכת שיקים ללא כיסוי, פגיעה
בתזרים המזומנים של הלקוח, בביצוע תשלומים ובנתוני האשראי של הלקוח.
הצעת חוק זו נועדה להסיר מכשלה זו באופן שלקוחות בנק יהיו מודעים לעיקול שיוטל על חשבונם
ויכלכלו צעדיהם בהתאם.

מוצע לקבוע כי תאגיד בנקאי שקיבל צו עיקול על חשבון של לקוח, יחויב למסור ללקוח הודעה על כך
בכתב לא יאוחר מ-21 ימים לפני ביצוע הצו. הודעה כאמור תימסר באופן בו התאגיד הבנקאי נוהג למסור
הודעות ללקוחותיו, ובנוסף תימסר במסירה אישית לכתובת הלקוח.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.

² ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

כ"ז בטבת התשפ"ה (27.01.2025)